



MESA DE CONTRATACIÓN

ACTA Nº 284/23 PROCEDIMIENTO ABIERTO **(2 SOBRES)**

PA 2023-0-13

CONTRATO MIXTO PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL MATERIAL QUIRÚRGICO Y SU REPROCESAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL UTILIZADO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

DECISIÓN SOBRE JUSTIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA LICITADOR ANORMALMENTE BAJA. LECTURA INFORME TÉCNICO Y SELECCIÓN MEJOR OFERTA

En Madrid, en fecha y hora 16-10-2023 10:45, se reúnen a través de medios electrónicos los señores abajo relacionados, miembros de la Mesa de Contratación designados por Resolución del Viceconsejero de Sanidad y Director General del Servicio Madrileño de Salud con fecha 20 de septiembre de 2023.

PRESIDENTE:

D^a. Mercedes Alier Gándaras, Subdirectora de Gestión Económica.

VOCALES:

D^a. Mariana Moreno Pinedo, Interventora designada.

D^a. Carlota Zapata Baeza, Letrada Habilitada en virtud de la Orden 1639/16, de 18 de abril.

D^a. Esmeralda González Fernández, Jefe de Servicio de Suministros.

D^a. Ana María Mera Flores, Jefe de Servicio de Contratación Administrativa.

SECRETARIO:

D. Emilio Fernández Cabas. Miembro del Servicio de Contratación Administrativa.



ORDEN DEL DÍA:

Decisión sobre justificación oferta económica licitador anormalmente baja; lectura informe técnico sobre documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas y selección de la mejor oferta del expediente **2023-0-13 CONTRATO MIXTO PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL MATERIAL QUIRÚRGICO Y SU REPROCESAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL UTILIZADO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**

ACTUACIONES:

PRIMERO:

Se declara abierta la sesión por el Presidente de la Mesa que inicia el acto.

SEGUNDO:

La Mesa, tras analizar los informes presentados tras requerimiento para justificar su oferta económica (**Acta 262/23**) de la empresa **CROMA GIO. BATTÀ (B86424074)** y el informe sobre la viabilidad de la oferta conforme **ANEXO I**, decide **ACEPTAR** la oferta presentada.

TERCERO:

Una vez examinadas las ofertas presentadas y el informe técnico firmado conforme **ANEXO II**, se procede a valorar las ofertas.

CUARTO:

Vista las ofertas evaluadas, según lo establecido en los artículos 145, 150.2, y 326 de la LCSP y en la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la Mesa acuerda requerir a:

NOMBRE PROVEEDOR	NIF
CROMA GIO. BATTÀ	B86424074

la documentación acreditativa de la capacidad para contratar, para proceder a formular al Órgano de Contratación la correspondiente propuesta de adjudicación, por ser los licitadores que presentan mejor oferta.

La Mesa acuerda reunirse de nuevo para calificarla, una vez presentada la documentación requerida.





Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:00 del día al principio señalado, extendiéndose la presente Acta de la que como secretario doy fe, y en prueba de conformidad la firma el Sr. Presidente de la Mesa.

Vº .Bº:
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Firmado digitalmente por: ALIER GANDARAS MARIA MERCEDES
Fecha: 2023.10.30 11:38

Firmado digitalmente por: FERNANDEZ CABAS EMILIO
Fecha: 2023.10.30 10:01



ASUNTO: INFORME SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LA BAJA TEMERARIA PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN PARA ADJUDICAR EL CONTRATO MIXTO DE SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL MATERIAL QUIRÚRGICO Y SU REPROCESAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL UTILIZADO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

ANTECEDENTES

Tomados en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que una proposición no puede ser cumplida como consecuencia de oferta desproporcionada o temeraria. A tal efecto se fijan los límites que permitirían evaluar en las proposiciones presentadas dicha circunstancia.

En el expediente **2023-0-13, CONTRATO MIXTO DE SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL MATERIAL QUIRÚRGICO Y SU REPROCESAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL UTILIZADO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**”, la empresa **CROMA GIO. BATTA ESPAÑA** presenta una oferta económica, la cual se halla incurso en temeridad por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP, se requirió al licitador por parte de la mesa de contratación que, en el plazo máximo de 7 días naturales a partir de la comunicación, justifique razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

SE INFORMA

Que, dentro del plazo concedido, la empresa **CROMA GIO. BATTA ESPAÑA** presenta documento de justificación donde se ratifica en la proposición económica presentada, realiza una justificación de la oferta presentada, explica las medidas de ahorro que repercuten directamente en el contrato y ratifica la plena viabilidad y cumplimiento de los requerimientos establecidos en los pliegos de prescripciones.

Tras revisar la memoria justificativa de viabilidad del expediente 2023-0-13, en el cual se alegan los motivos por los que no debe considerarse baja temeraria, se constata lo siguiente:

Examinados los costes de su oferta, y la justificación presentada se constata que no es necesario realizar la inversión inmobiliaria prevista para este proyecto, ya que una de las infraestructuras ya está ejecutada y en funcionamiento y otra está prevista su ejecución, independientemente de la adjudicación de esta licitación, lo que representa un gasto significativo que permite reducir los costes de ejecución del servicio.

Asimismo, aclara que el coste de personal asignado al proyecto se reduce al 50%, ya que parte del mismo ya se encuentra en plantilla vinculado a otros proyectos adjudicados, por tanto los

gastos indirectos de este personal ya están asumidos por la empresa sin ser imputables al presente proyecto.

Por último, hace mención a proyectos de características similares en otros hospitales, donde el servicio se realiza sin ningún problema técnico, ni material ni económico.

CONCLUSIÓN

Con la documentación aportada por la empresa se considera justificada la viabilidad de la oferta presentada en las condiciones establecidas en el pliego garantizando el cumplimiento de todas las obligaciones de la licitación. Por tanto, se entiende que el licitador podrá hacer frente a todos los costes económicos derivados del contrato.

La memoria justificativa se entiende suficiente para garantizar que con la oferta económica presentada pueda cumplir los requerimientos del servicio licitado, y por tanto la garantía de la prestación del servicio en tiempo y forma, lo que establece la normal ejecución del contrato según lo previsto en el PPT y el PCAP.

Por tanto, se recomienda admitir la misma por quedar suficientemente justificada su oferta económica.

Madrid, a fecha de firma

EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE SS.GG

Documento firmado digitalmente por: VILLAMIA VIDAL GONZALO

Fecha: 2023.10.11 17:24

Verificación y validez por CSV:

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

Fdo.: Gonzalo Villamía Vidal

INFORME TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

Una vez recogidas las ofertas del procedimiento abierto con pluralidad de criterio **2023-0-13, CONTRATO MIXTO DE SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL MATERIAL QUIRÚRGICO Y SU REPROCESAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL UTILIZADO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE** pasan a analizarse las empresas presentadas según los criterios evaluables por aplicación de fórmulas:

- **Croma GIO. BATTA ESPAÑA**

De acuerdo con los criterios objetivos de adjudicación en su cláusula 1, apartado 9 del Pliego de las Cláusulas Administrativas Particulares que rige el concurso.

Se ha analizado:

Criterios cuya cuantificación son evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas

CRITERIOS	PUNTOS
8.1. Criterio/s relacionado/s con los costes PARA CADA LOTE	70
8.1.1. Criterio precio:	70
8.2 Criterio/s cualitativos	30
8.2.1. Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:	7
8.2.1. Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor:	23
TOTAL	100

Criterio/s relacionado/s con los costes:

9.1.1. Criterio precio: (SOBRE 3)..... HASTA 70 PUNTOS

El criterio precio se valorará de la forma siguiente:

$$P_i = 70 * B_i / B_M$$

Siendo:

P_i = puntuación otorgada al licitador.

B_M = mayor baja de todas las presentadas.

B_i = baja del licitador.

Baja = Precio de licitación – Oferta económica del licitador

La documentación relativa a este criterio deberá incluirse inexcusablemente en el sobre Nº 3 de Proposición Económica.

Criterio/s cualitativos: HASTA 30 PUNTOS.

Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:

Sobre Nº 3..... Hasta 7 puntos.

1. Período entre la firma del contrato y el inicio de actividad..... Hasta 2 puntos

Período que el licitador oferta entre la firma del contrato y el comienzo de la actividad. El mínimo exigido para que se cumpla la condición de inicio de actividad, será el marcado en el PPT.

Fórmula:

$$P2i = 2 \cdot Pm / Pi$$

Siendo:

P2i= Puntuación del criterio para el licitador a valorar

Pi= Plazo ofertado por el licitador a valorar

Pm= Plazo mínimo ofertado (6 meses)

$$P2i = 2 \cdot 6 \text{ meses} / 6 \text{ meses} = \mathbf{2 \text{ PUNTOS}}$$

2. Periodo transitorio (Hasta 1 punto).

Período entre el inicio de la actividad y la puesta en marcha de todos los protocolos ofertados. Esto es, período entre el primer proceso facturable y el primer proceso realizado por completo en las instalaciones ofertadas, con el nuevo equipamiento en funcionamiento y con el instrumental del hospital completamente homogeneizado y en perfectas condiciones.

Fórmula:

$$P3i = 1 \cdot Pm / Pi$$

Siendo:

P3i= Puntuación del criterio para el licitador a valorar

Pi= Plazo ofertado por el licitador a valorar

Pm= Plazo mínimo ofertado



La autenticidad de este documento se puede comprobar en w
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0927**

La autenticidad de este documento se puede comprobar en w

P3i = 1 * 1 mes / 1 mes = **1 PUNTO**

3. Incremento de equipamiento en punto de uso del hospital(Hasta 1 punto).

Aportación de ARMARIO INTELIGENTE PARA BRONCOSCOPIOS FLEXIBLES como parte del equipamiento a suministrar en la zona de recepción del material esterilizado. (1 unidad)

Se valorará con 1 punto la aportación de este equipo y con 0 puntos si no se incluye en la oferta.

Croma sí aporta un armario inteligente para broncoscopios flexibles como parte del equipamiento a suministrar en la zona de recepción del material esterilizado. Se aporta ficha técnica del armario aportar y la carta de conformidad.

Modelo ofertado: ED200 de la marca Steelco Miele = 1 PUNTO

4. Sistemas de Gestión de prevención de riesgos laborales y de Responsabilidad Social Corporativa..... (Hasta. 3 puntos)

Se valorarán las certificaciones de prevención de riesgos laborales y las certificaciones o iniciativas de RSC relacionadas con el objeto del contrato que el licitador disponga.

Se puntuará con 1 punto cada certificación y con 0,5 puntos cada iniciativa de RSC relacionada con el objeto del concurso hasta un máximo de 3 puntos.

Croma aporta la siguiente documentación:

Certificaciones de Prevención de riesgos laborables:

- **Certificado del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (1 punto)**

Iniciativas de RSC:

- **Protocolo interno:** Para la utilización de lenguaje inclusivo no sexista, ni androcéntrico de la empresa croma españa gio.batta España (0,5 puntos)

- **Conciliación:** Adopción de medidas para implantar formas flexibles y horarios racionales de organización del tiempo de trabajo, que hagan posible la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el trabajo doméstico y de cuidado personas y que permitan conciliar la vida personal y laboral, así como medidas frente al acoso. (0,5 puntos)

- **Protocolo interno:** Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo de la empresa (0,5 puntos)

De las ofertas presentadas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación y tabla resumen final.

Nombre del licitador	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	CRITERIO 4
Croma GIO. BATA ESPAÑA	2 PUNTOS	1 PUNTO	1 PUNTO	2,5 PUNTOS
TOTAL	6,5 PUNTOS			

Madrid, a fecha de firma

Firmado digitalmente por: GOÑI OLANGUA MARIA ANDION
Fecha: 2023.10.13 10:18

Firmado digitalmente por: PASCUAL SANTOS JULIO
Fecha: 2023.10.13 10:22

Fdo: Dña. Andión Goñi Olangua

Fdo: D.Julio Pascual Santos

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código seguro de verificación